СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

Е.А. Антонова, *студент*
А.Д. Воронина, *студент*
Н.А. Хохлова, *студент*
Научный руководитель: *И.В. Гомон, канд. экон. наук, доцент*
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского (Россия, г. Калуга)

DOI:10.24412/2411-0450-2021-12-1-31-34

Аннотация. *Запреты и ограничения во внешнеэкономической деятельности играют значимую роль. Они являются одним из наиболее эффективных инструментов защиты политических и экономических государственных интересов при перемещении товаров через границу ЕАЭС. Лицензирование, являясь одной из мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, позволяет государству контролировать объем товарной структуры международной торговли. В данной статье рассмотрены особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров. Основное внимание уделено рассмотрению достоинств и недостатков современного порядка осуществления таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС на основании лицензий.*

Ключевые слова: *запреты и ограничения, нетарифное регулирование, экспорт, импорт, таможенный контроль.*

В связи с нестабильным мировым политическим и экономическим положением растет необходимость применения наряду с таможенно-тарифными методами регулирования также запретов и ограничений с целью защиты внутреннего рынка. В то же время значение системы запретов и ограничений непрерывно возрастает, что, в свою очередь, требует ее постоянной модернизации.

Одним из компонентов системы запретов и ограничений является лицензирование ввоза и вывоза контролируемых товаров.

С 1 января 2010 года, в связи с началом функционирования Таможенного союза (ныне – Евразийский экономический союз, ЕАЭС) вступили в силу Перечни товаров, которые подлежат лицензированию при ввозе на единую таможенную территорию ЕАЭС. На данный момент правила выдачи лицензий на экспорт и (или) импорт товаров устанавливаются Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран.

На данный момент в рамках применения единой таможенной политики на таможенной территории ЕАЭС лицензирование используется в качестве элемента нетарифного регулирования на всей таможенной территории. Другими словами, создание Союза обусловило отмену данного режима как национального [2].

В данном случае лицензирование реализуется в рамках исполнения экономической функции конкретного государства и представляет собой тот режим, с помощью которого государство имеет возможность защитить свои интересы в зависимости от таких факторов, как: конкурентоспособность, обеспечение национального рынка.

Для анализа лицензирования товаров при перемещении через таможенную границу представим количество выданных лицензий в 2018-2020 гг. в таблице 1.

Таблица 1. Количество лицензий, выданных за 2018-2020 гг. в сфере внешней торговли [6]

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темп прироста 2020 г. в % к:	
				2019 г.	2018 г.
Количество зарегистрированных заявлений	11 651	12 301	8 283	- 32,66	- 28,91
В том числе количество зарегистрированных заявлений, поданных в электронной форме	4 501	5 532	3 843	- 30,53	-14,62
Количество оформленных лицензий	10 795	10 885	7 564	- 30,51	- 29,93

По статистическим данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что за анализируемый период наблюдается неоднозначная динамика. Так, в 2020 г. количество оформленных лицензий уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 30,51 п.п., а в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – на 29,93%. Количество зарегистрированных лицензий в 2020 году по сравнению с 2019 годом так же имеет негативную тенденцию – снижение по сравнению с 2019 годом составило 32,66%, а относительно 2018 года – 28,91 п.п. Подобная негативная тенденция объясняется общими посткризисными явлениями мировой экономики, вызванными пандемией вируса COVID-19.

Правительство нашей страны весьма активно применяет практику ограничений в большинстве случаев экспортных поставок. Чаще всего ограничения вводятся только в отношении продукции, имеющей важное значение для внутреннего рынка. В их отношении в конкретных случаях могут вводиться временные количественные ограничения или запреты экспорта.

Тем не менее, введение односторонних мер довольно затруднительный процесс, кроме того, имеет ограниченный период действия (в случае, когда введение мер не поддерживают остальные государства-члены Союза, то мера вводится лишь на 6 месяцев) [3].

В связи с этим, невзирая на ослабление роли национальных институтов в условиях интеграции, вероятно, имеет смысл предусмотреть вместе с единым перечнем создание национальных списков контролируемых товаров. Так, к примеру, в рамках Европейского союза список продукции, которая подлежит лицензированию, определяется для каждого государства в отдельном порядке и лицензии выдаются на национальном уровне.

Большинство исследователей придерживаются мнения, что современная система лицензирования имеет несколько недостатков, поскольку основывается на двухступенчатой модели. В выдаче лицензии принимают участие два органа: профильная федеральная служба и Министерство промышленности и торговли РФ. Саму лицензию оформляет Министерство, но его роль в процессе формальна, поскольку лицензия выдается только после разрешения соответствующей федеральной службы. Для получения разрешения в уполномоченную службу направляется пакет документов, практически идентичный пакету документов для оформления лицензии. Тем самым, ответственность за соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений несет выдавший лицензию орган, тем не менее, решение о выдаче лицензии принимает профильная федеральная служба.

В данном аспекте заключается слабость двухступенчатой системы и отказ от нее видится необходимым для развития современной системы нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС [5].

На этапе таможенного контроля ввоза и вывоза товаров, которые подлежат лицензированию, имеют место следующие риски, которые необходимо выявлять и пресекать органами таможенной службы:

- Экспорт и импорт без лицензии и декларирования (контрабанда);

- Экспорт и импорт по фальсифицированной лицензии;

- Несоответствие или неполное соответствие данных, указанных в лицензии, фактически вывозимой продукции;

Особенное внимание следует уделить сложностям проведения таможенного кон-

троля в отношении товаров двойного назначения при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС и предметов радиоэлектронной техники.

Необходимо констатировать, что осуществление таможенных операций при вывозе и ввозе подобных товаров всё ещё остается одним из наиболее уязвимых мест в системе таможенного контроля. От результативности действий таможенных служб в большой степени зависит, удастся ли предотвратить нелегальный экспорт или импорт таких товаров и технологий при их перемещении через таможенную границу.

Поэтому из ряда проблем таможенного контроля следует отметить идентификацию товаров и технологий, как обязательную и значимую часть деятельности, т.е. установлении соответствия конкретных материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые являются объектами внешнеэкономических операций, товарами и технологиями, требующими или не требующими обязательного лицензирования.

Наукоемкая и высокотехнологичная продукция нуждается в специальных знаниях не только участников ВЭД, но и таможенных инспекторов, которые принимают решение об отнесении конкретной продукции к разряду лицензируемых товаров. Рядовой сотрудник не обладает столь специализированными знаниями, что не позволяет ему оперативно принимать решение о возможности ввоза/вывоза вышеуказанных товаров и приводит к увеличению времени осуществления таможенных операций.

Отмеченное определяет необходимость увеличения штата сотрудников таможенных органов за счет специалистов, обладающих специальными знаниями, либо повышения оперативности взаимодействия со специализированными экспертными службами [1].

Участник внешней экономической может не только получать заключения аккредитованных организаций в качестве документа, который подтверждает неподконтрольный статус товара, но и включать продукцию в подготовленный ФСТЭК России «белый список», что представляет собой подтверждение несоответствия товара описаниям контролируемых товаров. Для целого ряда компаний данный инструмент может стать одним из способов сокращения издержек при экспорте продукции.

В заключении хотелось бы отметить, что невзирая на запрет введения ограничений экспорта правилами ВТО за время членства в ВТО Российская Федерация не один раз вводила разнообразные экспортные и импортные ограничения. Действия нашей страны в отношении экспорта пока не стали предметом анализа в системе торговых споров ВТО. Скорее всего, приводимые обоснования либо пока устраивают наших торговых партнеров, либо наносимый им ущерб от вводимых ограничений является незначительным.

Библиографический список

1. Гавриков И.В. Таможенная служба как вид государственной службы. – Самара, 2018. – 311 с.

2. Ноздрачев А.Ф. Реформа государственного контроля (надзора) и муниципального контроля / А.Ф. Ноздрачев, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова // Журнал российского права. – 2017. – №9. – С. 34-46.

3. Гомон И.В. Оценка защиты таможенными органами объектов интеллектуальной собственности / И.В. Гомон, И.А. Аверин // В сборнике: современное социально-экономическое пространство: проблемы и перспективы. Материалы заочной научно-практической конференции с международным участием. Под общ. редакцией Крутикова В.К. – 2018. – С. 14-19.

4. Гомон И.В. Анализ количества лицензий на экспорт и импорт товаров / И.В. Гомон, Е.Ю. Шуралева / Форум молодых ученых. – 2018. – № 11-1 (27). – С. 483-487.

5. Гомон И.В. Анализ лицензирования товаров при перемещении через таможенную границу / И.В. Гомон, М.И. Филиппов, А.О. Мосеенкова // Форум молодых ученых. – 2018. – № 12-2 (28). – С. 160-165.

6. Министерство промышленности и торговли. Официальный сайт. – [Электронный сайт]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/ (дата обращения 24.11.2021 г.)

IMPROVING THE CONTROL OF MOVEMENT OF GOODS SUBJECT TO LICENSING ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE EAEU

E.A. Antonova, *Student*
A.D. Voronina, *Student*
N.A. Khokhlova, *Student*
Supervisor: *I.V. Gomon, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor*
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski
(Russia, Kaluga)

Abstract. *Prohibitions and restrictions in foreign economic activity play a significant role. They are one of the most effective tools for protecting political and economic state interests when moving goods across the EAEU border. Licensing, being one of the measures of non-tariff regulation of foreign economic activity, allows the state to control the volume of the commodity structure of international trade. This article discusses the features of customs control over the import and export of licensed goods. The main attention is paid to the consideration of the advantages and disadvantages of the modern procedure for customs control in respect of goods transported across the customs border of the EAEU on the basis of licenses.*

Keywords: *prohibitions and restrictions, non-tariff regulation, export, import, customs control.*